Microsystem - MOP_DG1
PLA

000001

Ch Rajdhani Civil Hqrs

Ch Cantt Hqrs

SAF 93
CH 60
No 020988

SAF 83 CH 60 № 020991

000002

000093

No 020989

COC004



No 020990
CH 60
SAE 92

b) El punto de captación señalado por el peticionario esta dentro del campo Lote 75 PV. Por otra parte no existen ni han existido nunca obras de captación para la extracción de las aguas, además no se ha solicitado permiso para la even - tual instalación de las obras.

c) El uso de las aguas por algún tiempo del solicitante obe deció a facilidades de buen vecino del suscrito, para el abre vamiento temporal de animales, atendiendo la escasa disponi- bilidad de aguas al interior del Lote 65 PV, no constituyen- do esta situación derechos ni dominio sobre los recursos hí- dricos en cuestión.

d) La eventual extracción de los recursos solicitados alte- ra la disponibilidad de aguas del rio Ci-Aike y del chorri - llo sin nombre, este último de escaso caudal, todo lo cual perjudica el normal abastecimiento de aguas para la bebida de los animales del Lote Nro. 75 PV.

4. En atención a los considerandos anteriormente expuestos y salvaguardando mis derechos de aprovechamiento sobre los cauces mencionados y con arreglo a lo señalado en el código de aguas, manifiesto mi oposición a la solicitud ingresada al Servicio Regional con fecha 22 de Julio de 1988.

Esperando una buena acogida a la presente saluda atenta mente a usted,

SAMUEL RIVAS HENRIQUEZ
RUT: 1.520.795-7

Estancia "Cuatro Hermanas"

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
XIIa. Región
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO 22-8-88
Nº 3 Folio 19

PUNTA ARENAS, Agosto 22 de 1988

Al señor
Director General de
Aguas XII Región
Ministerio de Obras
Públicas
Presente

De mi consideración:

Samuel Rivas Henriquez, chileno, de profesión ganadero R.u.t. 1.520.795-7, propietario del Lote Nro.75 mixto denominado "Cuatro Hermanas" del proyecto de parcelación Los Pioneros, localizado en la comuna de San Gregorio Provincia de Magallanes, y domiciliado en calle José del Carmen Galindo Nro.1191 de la ciudad de Punta Arenas, respetuosamente expone y solicita al señor Director General de Aguas, lo siguiente:

1. Con fecha 28 de Julio de 1988 apareció publicado en el diario "La Prensa Austral" de la ciudad de Punta Arenas una solicitud para la regularización de una merced de agua solicitud que fue ingresada al Servicio Regional con fecha 22 de Julio de 1988.

2. Manifiesto a usted de acuerdo a lo establecido en el código de aguas mi oposición al punto 2a y 2b de dicha solicitud, referida a la extracción de 25 l/seg. del chorrillo denominado CI-AIKE y de 5 l/seg. del chorrillo denominado sin nombre, respectivamente.

3. Esta oposición se apoya en las siguientes razones:

a) No existe el deslinde sur-norte entre los lotes 65 PV y 75 PV respectivamente, de acuerdo a lo señalado en el plano original del proyecto de parcelación Los Pioneros que se adjunta, actualmente hay un deslinde antiguo que separa ambos lotes, el cuál corresponde a la ex-estancia Ci-Aike.

...2

[redacted]LICA DE CHILE
[redacted]TERIO DE OBRAS PUBLICAS
[redacted]CION GENERAL DE AGUAS
[redacted]REGION MAGALLANES
[redacted]ARTICA CHILENA.

000007

ORD. NQ 76 /

ANT.: Solicitud de regularización de derechos de aguas del predio denominado Bahía Oazy.

MAT.: Da traslado oposición.

INC.: Copia de oposición.

PUNTA ARENAS, 25 AGO. 1988

DE : DIRECTORA REGIONAL D.G.A. XII REGION.

AL : SR. MEDARDO THIERS ACUÑA MARTINEZ.

1.- Cumplo con remitir a Ud., copia de la oposición presentada por Don Samuel Rivas Henríquez, en contra de su solicitud de regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas, por 25 lts/seg. del Chorrillo Ci - Aike y 5 lts/seg. del Chorrillo Sin Nombre, destinados a bebida de animal y riego de un predio Lote Nº 65 del Proyecto de Parcelación Los Pioneros, Comuna de San Gregorio, XIIa. Región.

2.- Hago presente a Ud., que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 132, inciso 2º del Código de Aguas, cuenta con un plazo de 15 días para dar respuesta a dicha oposición, si lo estima pertinente.

Saluda Atentamente a Ud.,

M. MAGDALENA GIGLIO FERNANDEZ
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
XII REGION

MGF/ddf
DISTRIBUCION:

- Sr. Medardo Acuña Martínez
  Paraguaya Nº 625 - Punta Arenas.
- Expediente NR - XII - 7
- Archivo.-

ha ido erosionando los contornos de lo que fué la laguna. El arenal en que queda transformada por meses, con la ayuda del viento, impregna la lana de los ovinos que tienen una particular afinidad por esos sectores y se refugian en los días de sol o temporales en sus rebordes. Esta lana, en los momentos de su comercialización se castiga por bajo rendimiento y además, hay reclamos muy justificados de los esquiladores por rápido desgaste de sus herramientas (peines y cortantes).

e) Por último y refiriéndome al N° 4 de la carta oposición en que se dice: "en atención a los considerandos anterior mente expuestos y salvaguardando mis derechos de aprovechamiento sobre los causes mencionados..." Aquí el señor Rivas ya no está pidiendo un "derecho de aprovechamiento de aguas sino un DERECHO DE ACAPARAMIENTO DE AGUAS como lo demostraré al presentar a su vez mi oposición a lo que solicita públicamente con fecha 22 de Agosto y en especial en lo referente a la letra b) del Sector Ci-Aike donde está el famoso "chorrillo sin nombre,de escaso caudal" que tiene tan traspapelado.

Señora Directora: lo que expongo - defendiéndome con hechos reales - no es un problema cualquiera sino un hecho VITAL. Sin agua no hay ganadería. Sin agua hay sectores de los campos que ya están erosionados. La carta de mi oponente que Ud.me ha adjuntado está tergiversando completamente la realidad. Por estas razones, muy respetuosamente me permito insinuarle la siguiente moción:

1.- Como prioridad y para evitar misivas oficiales que no van a aclarar en nada esta problema si no están las dos partes interesadas presentes, solicito una reunión en su gabinete. También, me permito pedir se cite, si procede, a los asignatarios que extraen agua en el Chorrillo Ci-Aike.

2.- Como medida fundamental de corroborar lo que el suscrito ha dicho y afirma, solicito un funcionario de terreno que constate, como Ministro de Fé quién está diciendo la verdad.- Este sería un trabajo de un día - para lo cual pongo vehículo a disposición - y no tiene nada que ver con la medición de litros segundo y otros trabajos relacionados con la regulación de derechos de agua.

Por último pido a Ud. distinguida señora, todas las disculpas del caso por haberme extendido tanto en aclararle los puntos obscuros de una carta-oposición en la que han querido sorprenderla. Y lo que en ella se expone es sumamente grave para el prestigio del suscrito porque tal como "apoya sus razones" el señor Rivas me presenta ante un Servicio Público como un ladrón de aguas, que atropella derechos, que no solicita permiso para instalar obras, que acepta dádivas al permitir que el "buen vecino" abreve animales ajenos en su campo, que va a perjudicar el normal abastecimiento de agua para sus animales,etc.

Saluda atentamente a Ud.,

Casilla 806 - Paraguaya 625
Punta Arenas

000009
DIRECCION ... DE AGUAS
2 SET. 1988
Nº 16

Y el campo vecino por su abundancia de agua se llama "Manantiales".

b) Es incoherente lo que indica en parte del punto b) de su carta. Dice: "Por otra parte no existen ni han existido nunca obras de captación para la extracción de las aguas, además no se ha solicitado permiso para la eventual instalación de las obras". Lógico,recién estoy solicitando pero a la Dirección de Aguas lo que proyecto hacer dentro de mi campo y punto.

c) En el punto c) de su carta hay otra falsedad. Dice: "el uso de las aguas por algún tiempo del solicitante obedeció a facilidades de "buen vecino" del suscrito, para el abrevamiento temporal de animales, atendiendo la escasa disponibilidad de aguas al interior del lote 65 PV, no constituyendo esta situación derechos ni dominio sobre los recursos hídricos en cuestión".

Lo único trascendental de esta frase es que reconoce,sin querer, la escasa disponibilidad de agua en mi campo. Pero, en lo principal, debo aclarar que JAMAS este "buen vecino" habló con el suscrito para comunicar me estaba facilitando agua de un chorrillo que corre dentro de mi campo! Si fuese real se entiende que mis animales deben pasar a su campo a abrevar de sus abundantes aguas y por lo tanto el suscrito debería tener una SERVIDUNBRE DE ABREVADERO. Pero como no indica cómo se efectúa esta facilidad, tácitamente está aceptando que estas aguas corren - repito una vez más - dentro del Campo Medio.

d) Otra aseveración incalificable del Sr.Rivas está en el punto c) de su carta. Dice "la eventual extracción de los recursos solicitados altera la disponibilidad de aguas del río Ci-Aike y del chorrillo sin nombre (!?), este último de escaso caudal,todo lo cual perjudica el normal abastecimiento de aguas para la bebida del Lote 75 PV".
Y, qué está haciendo el Sr.Rivas al solicitar públicamente regulación de derechos de agua de 35 l/seg. por acá y 25 l/seg. por allá? Perjudicar el normal abastecimiento de agua de bebida para los animales de todos los vecinos, si tomamos sus propias palabras.

Yo pido en mi solicitud, muy claramente, extracción ESPORADICA, lo cual vendría a ser un poco más o igual a lo que están haciendo hace años otros asignatarios de Ci-Aike que deben recurrir a la extracción de agua de ESTE MISMO CHORRILLO, mediante motobombas, llenando varias veces al día y por varios días,estanques con capacidad de 2.500 litros uno (Sr.Fernando Vera) y de 5.000 litros otro (Sr.José Millapel). Deben trasladar este vital elemento en camión hasta aguadas existentes en sus campod en meses de extrema sequía - que año a año se agudiza - mientras que al Sr.Rivas se le ahogan los lanares en sus abundantes chorrillos. Y que conste, esa extracción de agua que se ha estado realizando no ha provocado hasta ahora ningún "desastre ecológico".

El suscrito pide el derecho inalienable de extracción para mantener el nivel de aguas de una laguna que existe en el centro del Campo Medio y que se seca,en forma gradual y totalmente a fines de Noviembre, siendo que los animales deben pastar y abrevar en esos campos de Primavera-Verano durante 8 meses, es decir, de Septiembre a Abril inclusive. Pero lo grave de la sequía de esta laguna está en que al disminuír su "cota" normal por el constante viento de nuestra región y la evaporación debida al calor solar, deja un gran lecho arenoso a la vista que

///.

000010

MEDARDO T. ACUÑA MARTINEZ

Punta Arenas, Septiembre 2 de 1988.

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
XIIa. Región
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO 2 SET. 1988
Nº 19 Folio 21

Señora
M.MAGDALENA GIGLIO FERNANDEZ
Director Regional D.G.de Aguas XII Región
Presente.

De mi consideración:

De acuerdo a la carta adjunta a vuestro oficio Ord.N°76 de 25 de Agosto de 1988 en el que se da traslado a la oposición presentada por el Sr.Samuel Rivas H. por derechos de aguas presentados por el suscrito en el sector Ci-Aike, respetuosamente le expongo lo siguiente:

1.- Como premisa obligada al desarrollo de mi defensa debo remitirme al N°2 de la carta del.Sr.Rivas que en lo puntual dice: "oposición al punto 2a y 2b de dicho solicitud, referida a la extracción de 25 l/seg. del chorrillo denominado Ci-Aike y de 5 l/seg. del chorrillo sin nombre".

2.- El motivo de la oposición 2b por 5 l/seg.no existe. Como digo claramente en mi solicitud publicada en prensa, "se trata de un chorrillo sin nombre,de escaso caudal,que emerge en el Campo Panteón Ci-Aike Alto (de mi propiedad) a 300 mt. del límite oeste del predio "en un punto equidistante de los límites norte y sur". El destino de estas aguas es para bebida de animales".

Agrego ahora que, recorre aproximadamente 3 km. dentro de este campo Panteón Ci-Aike Alto y solamente en la Primavera sus aguas pasan al límite noreste, hacia el Lote N°68 PV de la Suc.Alejandro Ojeda. Por lo tanto este campo y este chorrillo no tienen nada que ver con mi desubicado oponente.

3.- Los motivos de la oposición 2a. Debo,igual que en el descargo anterior, citar primero parte de lo publicado en prensa: "chorrillo denominado Ci-Aike, captado a 10 mt.del límite sur del predio P.V.,el cual tiene un breve trayecto, por curso natural dentro del Campo Medio,perteneciento a la Estancia (mi predio). La extracción ESPORADICA de agua sería por motobomba y/o molino de viento a una laguna que se seca a fines de Primavera. Destino de las aguas: para bebida de animales."

Rechazo totalmente la oposición del Sr.Rivas y todo el contexto de su carta que,desde el N°3 y sus variantes y N°4 voy a fundamentar:

a) es totalmente falso que "el punto de captación señalado por el peticionario está dentro del campo Lote 75 PV". Reitero, el chorrillo o río Ci-Aike tiene un breve trayecto dentro del campo Medio,que me pertenece y éste es un hecho irrefutable. El trayecto o paso de él ha existido siempre, mucho antes que se asignaran las parcelas actuales. En tiempos de la ex-Ganadera debieron modificarse los alambrados para que el Campo Medio, en ese sector, tuviese entrada breve del chorrillo que corre en su totalidad por el campo vecino (hoy del Sr.Rivas) y así tener agua de bebida para los animales en ese alejado sector.

- Adjuntan a esp. 11, y anota contdo.

CERTIFICO QUE ESTA SOLICITUD FUE INGRESADA AL SERVICIO REGIONAL CON FECHA 22 DE JULIO DE 1988.

PUBLIQUESE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE AGUAS.-

PATRICIO EVA TAPIA
Subsecretario Regional Ministerial
Magallanes y Antartica Chilena

0011

DIRECCION GENERAL DE AGUAS
XIIa. Región
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO 22 JUL 1988
Nº 07 Folio 16

Ref.: SOLICITA REGULARIZACION MERCED DE AGUAS.

Punta Arenas, Julio 22 de 1988.

Al señor
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS XII REGION
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Presente.

De mi consideración:

MEDARDO THIERS ACUÑA MARTINEZ, chileno, Rut 1.366.746-2 propietario del Lote N° 65 mixto denominado "Bahía Oazy", del Proyecto Parcelación Los Pioneros, comuna de San Gregorio y domiciliado en la ciudad de Punta Arenas, calle Paraguaya N° 625 al Sr.Director General de Aguas respetuosamente expone y solicita, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2° transitorio del Código de Aguas, la regularización de las siguientes merced de aguas:

1.- Sector OAZY HARBOUR (Campo Invierno, rol 5106-69):

Regularización de un derecho de aprovechamiento consuntivo, permanente y contínuo de 30 l/seg.del chorrillo sin nombre captado gravitacionalmente a tajo abierto 50 metros aguas abajo del límite norte 65 I. El chorrillo nace en Laguna Azules, en terrenos vecinos, pasa por campos de la Estancia y tributa sus aguas en el Seno Oazy. El destino de estas aguas es para bebida de animales, riego y proyecto de acuicultura.

2.- Sector CI-AIKE (Campo Primavera-Verano) Rol 5101-45:

a) Regularización de un derecho de aprovechamiento consuntivo, permanente y contínuo de 25 l/seg. del chorrillo denominado Ci-Aike, captado a 10 metros del límite sur del predio PV, el cual tiene un breve trayecto, por curso natural, dentro del Campo Medio, perteneciente a la Estancia, La extracción exporádica de agua sería a través de motobomba y/o molino de viento con un sistema de cañería que llevaría el agua desde la zona de captación a una laguna que se seca a fines de Primavera. El destino es para bebida de animales.

b) Regularización de un derecho de aprovechamiento consuntivo, permanente y contínuo de 5 l/seg.del chorrillo sin nombre, de escaso caudal que emerge en el interior del Lote 65 PV en el campo denominado Panteón Ci-Aike Alto a 300 mt del límite oeste del predio, en un punto equidistante de los límites norte y sur. El destino de estas aguas es para bebida de animales.

La ubicación de estas fuentes hídricas se indican en el plano adjunto.

Hago presente que he hecho uso de estas aguas por más de 7 años, sin clandestinidad ni violencia y sin reconocer dominio ajeno.

Saluda atte. a Ud.,

5.- De acuerdo con el art. 2º transitorio y 177 del Código de Aguas es aplica - en la especie el procedimiento sumario establecido en los arts. 680 y siguientes Código de Procedimiento Civil, razón por la cual tratándose de un asunto de carác contencioso, corresponde que esa Iltma. Corte de Apelaciones determine que Juzga- de Letras de Mayor Cuantía de Punta Arenas deberá conocer y fallar la regulariza - ón de inscripción de derechos solicitados.

6.- Me permito solicitar a US.I se sirva disponer la remisión a este Servicio una copia de la sentencia que se pronuncie en este asunto, por parte del Tribunal uien corresponda su conocimiento y fallo, para los efectos del catastro a que se ere el art. 122 del Código de Aguas.

Dios Guarde a US.I

Mª MAGDALENA GIGLIO FERNANDEZ
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
X I I REGION

BUCION:

Presidente de la I. Corte de Apelaciones de Pta. Arenas.
Director General de Aguas Santiago.
Ing. Jefe Depto. Derechos de Aguas D.G.A. Santiago.
Abogado Jefe Depto. Legal D.G.A. Santiago.
Medardo T. Acuña Martínez
Guaya # 625 - Pta. Arenas.
diente NR - XII - 7
vo D.G.A. XIIa. Región.-

//..

HILE
OBRAS PUBLICAS
RAL DE AGUAS
GALLANES
LENA.

0013

ORD. Nº 84 /

ANT.: Solicitud de inscripción de dere - chos de aprovechamiento de aguas del río Ci - Aike y otros cauces, presentada por Don Medardo T. Acuña. Comuna de San Gregorio, provincia de Magallanes, XII Región.

MAT.: Remite solicitud y oposición y antecedentes.

INC.: Expediente NR - XII - 7.

PUNTA ARENAS, 28 AGO. 1989

DIRECTORA REGIONAL D.G.A. XII REGION.

SR. PRESIDENTE DE LA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS.

1.- En conformidad con lo prevenido en el art. Nº 176 del Código Orgánico de Tri - remito a US.I. los antecedentes completos de la solicitud de regularización echos de aprovechamientos de aguas, presentada por el Sr. Medardo Thiers Acuña M.

2.- El peticionario solicita, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2º transi - del Código de Aguas, inscribir derechos de aprovechamiento de agua, de uso consun - ercicio permanente y continuo, en los cauces, y por los caudales, que se indi - ontinuación :

- Río Ci - Aike, 25 l/s
- Chorrillo Sin NOmbre que nace en el Lote 65 PV, campo Panteón Ci - Aike Alto, 5 l/s
- Chorrillo Sin Nombre que nace en la Laguna Azules y desemboca al Estrecho de Magallanes en el Seno Oazy, 30 l/s

Todos los cauces indicados ubican en la comuna de San Gregorio, provincia de nes, XIIa. Región.

- La solicitud fue tramitada de acuerdo con lo establecido en el Código de dentro del plazo legal presentó oposición Don Samuel Rivas Henríquez en lo que a los derechos en el río Ci - Aike y Chorrillo Sin Nombre que nace en el Lote egún consta en Certificado Nº 22 del 26 de Octubre de 1988 de esta Oficina Re -

- Se hace presente que con fecha 22 de Agosto de 1988 y 21 de Septiembre de sentaron solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas, conforme lo dis - el art. 140 del citado Código, los Sres. Rivas y Acuña respectivamente, en os cauces mencionados en el punto 2 a y 2 b. Ambas solicitudes están siendo ana - or este Servicio.

//..